

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6704/2537

นาย สม เดช วิบูลสุนทรานกุล กับพวก

โจทก์

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 537, มาตรา 657

ป.วิ.พ. มาตรา 172

จำเลยที่ 1 เป็นธนาคารประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินอันเป็นธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 4 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 มีหน้าที่รับและจ่ายเงิน แต่การลักทรัพย์ที่อยู่ในตัวนิรภัยของจำเลยที่ 1 ที่ให้โจทก์ที่ 1 เข้าเก็บทรัพย์สินเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและมีใช้งานในหน้าที่ของจำเลยที่ 4 การที่จำเลยที่ 4 ลักทรัพย์ของโจทก์จึงมิใช่เป็นการกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 การที่โจทก์ที่ 1 กับ น. เข้าตัวนิรภัยจากจำเลยที่ 1 เพื่อใช้เป็นที่พักเก็บทรัพย์สินนั้น ทุกครั้งที่โจทก์ที่ 1 กับ น. ภริยา โจทก์ที่ 1 นำทรัพย์สินไปเก็บโจทก์ที่ 1 กับ น. มิได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เก็บให้แก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ก็มิได้มีส่วนรู้เห็นว่า โจทก์ที่ 1 กับ น. นำทรัพย์สินอะไรไปเก็บไว้บ้าง เมื่อโจทก์ที่ 1 กับ น. ต้องการนำทรัพย์สินที่เก็บไว้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนกลับคืนก็ไปนำกลับมาเองโดยโจทก์ที่ 1 กับ น. เพียงแต่ยื่นคำร้องขอให้จำเลยที่ 1 นำกุญแจต้นแบบของธนาคารมาร่วมไขเปิดตัวนิรภัยด้วยเท่านั้น โดยจำเลยที่ 1 มิได้ทำการส่งมอบทรัพย์สินคืนสัญญาเช่าตัวนิรภัยจึงมิใช่สัญญาฝากทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 657 โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 กับ น. เข้าตัวนิรภัยจากจำเลยที่ 1 เพื่อใช้เป็นที่พักเก็บทรัพย์สิน แล้วจำเลยทั้งสี่จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ดูแลกุญแจธนาคารให้ดี ปลอมยืมให้จำเลยที่ 4 นำกุญแจธนาคารไปไขตัวนิรภัยของโจทก์ แล้ว

ลักเอาทรัพย์สินที่เก็บไว้ไปทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยทั้งสี่จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสอง คำฟ้องดังกล่าวขัดแย้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับแล้ว ฟ้องโจทก์ทั้งสองจึงไม่เคลือบคลุม จำเลยที่ 3 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 มีหน้าที่เก็บรักษาบัญชีเจด้นแบบของธนาคารและมีหน้าที่นำบัญชีเจด้นแบบของธนาคารไปเปิดตู้นิรภัยร่วมกับลูกค้าของธนาคาร เมื่อจำเลยที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อปล่อยให้จำเลยที่ 4 นำบัญชีเจด้นแบบของธนาคารไปเปิดตู้นิรภัยเองตามลำพังเป็นเหตุให้จำเลยที่ 4 ถือโอกาสลักบัญชีเจด้นแบบของโจทก์ที่ 1 และ น. มาเปิดตู้นิรภัยลักเอาทรัพย์สินมีค่าของโจทก์ที่ 1 และ น. ไปได้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ประมาทเลินเล่อในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 3 ต่อโจทก์ทั้งสองด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางนิดา วัฒนสุนทร รางกูล นางนิดาถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2529 โจทก์ที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางนิดาตามคำสั่งศาลชั้นต้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขากำแพงเพชรเป็นสาขาหนึ่งของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้จัดการจำเลยที่ 1 สาขากำแพงเพชร จำเลยที่ 3 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการปิดเปิดตู้นิรภัยภายใต้ความควบคุมดูแลของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 4 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สาขากำแพงเพชรเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2523 จำเลยที่ 1 ให้โจทก์ที่ 1 และนางนิดาเช่าตู้นิรภัยตู้ที่ 55 ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขากำแพงเพชรตกลงค่าเช่าเป็นรายปี ปีละ 325 บาท โดยไม่มีกำหนดเวลา จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้บอกเลิกสัญญา โจทก์ที่ 1 กับนางนิดาชำระค่าเช่าตลอดมารวมทั้งปี 2528 ด้วย ตามสัญญาจำเลยที่ 1

มีหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาตู้নির্য য় เมื่อโจทก์ที่ 1 หรือนางนินดาต้องการจะเปิดตู้নির্য য় จะต้องใช้กุญแจผู้เช่าซึ่งจำเลยที่ 1 มอบให้ผู้เช่ากับกุญแจธนาคารที่อยู่ซึ่งจำเลยที่ 1 อีก 1 ดอก รวมกันจึงจะเปิดตู้নির্য য় ได้โดยจะต้องยื่นคำร้องขออนุมัติเปิดตู้নির্য য় จากจำเลยที่ 1 ก่อนโจทก์ที่ 1 และนางนินดาได้เก็บทรัพย์สินต่าง ๆ ในตู้নির্য য় ที่เช่าจากจำเลยที่ 1 ตลอดมา ต่อมาระหว่างอายุการเช่าระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2528 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2529 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัดจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กล่าวคือ จำเลยที่ 3 ได้ยินยอมมอบกุญแจธนาคารซึ่งจำเลยที่ 3 ครอบครองให้แก่จำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 4 ได้เข้าไปทำการเปิดตู้নির্য য় โดยจำเลยที่ 3 ไม่ได้เข้าไปในห้องเก็บตู้নির্য য় และไม่ได้เข้าไปไขกุญแจธนาคารด้วยตนเองเป็นเหตุให้จำเลยที่ 4 กระทำละเมิดสิทธิของโจทก์ที่ 1 และนางนินดาโดยนำกุญแจตู้নির্য য় ที่ขโมยไปจากโจทก์ที่ 1 และนางนินดา กับกุญแจธนาคารจากจำเลยที่ 3 ไปไขตู้নির্য য় ที่โจทก์ที่ 1 และนางนินดาเช่าจากจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 3 ไม่ได้ควบคุมดูแลการเปิดตู้নির্য য় ตามหน้าที่ จำเลยที่ 4 ได้ลักเอาทรัพย์สินของโจทก์ที่ 1 และนางนินดาซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน และเก็บรักษาในตู้নির্য য় ดังกล่าวไปรวมทั้งสิ้น 21 รายการ รวมเป็นราคา 2,482,180 บาท โจทก์ที่ 1 ทราบเหตุละเมิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2529 จำเลยทั้งสี่จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบทรัพย์สินทั้งหมดแก่โจทก์ โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสี่เพิกเฉย โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้ราคาทรัพย์สิน 2,482,180 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2529 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์จริงแต่มิได้มีวัตถุประสงค์รวมถึงการมีตู้নির্য য় ให้เช่าในลักษณะฝากทรัพย์สินเก็บไว้ในตู้নির্য য় โดยมีบำเหน็จจำเลยที่ 1 มิได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 กระทำการใด ๆ ด้วยความประมาท

เลนแล้วเพราะจำเลยที่ 1 ได้วางระเบียบการปฏิบัติงานอย่างรัดกุม จำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้ร่วมกับจำเลยคนหนึ่งคนใดกระทำการใด ๆ ด้วยความประมาทเลินเล่อ โดยจำเลยที่ 2 ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งของจำเลยที่ 1 ด้วยความระมัดระวัง จำเลยที่ 3 มิได้มีหน้าที่ดูแลลูกกุญแจตู้নিরায়และตู้নিরায়ทั้งหมดเพียงได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกกุญแจเป็นครั้งคราวและมิได้ควบคุมตู้নিরায় เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2523 โจทก์ที่ 1 และนางนิตาทำสัญญาเช่าตู้নিরায়กับจำเลยที่ 1 แต่ตามสัญญาจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบในทรัพย์สินที่นำมาเก็บไว้ในตู้নিরায় จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่มีส่วนร่วมรู้เกี่ยวข้องกับวัตถุที่โจทก์นำมาเก็บหรือนำออกไปจากตู้ที่เช่า ผู้เช่าคือโจทก์ต้องระมัดระวังลูกกุญแจที่ได้รับมอบไปจากจำเลยที่ 1 ไม่ให้สูญหาย จำเลยที่ 4 จะขโมยลูกกุญแจไปจากโจทก์หรือไม่ ไม่ทราบ เป็นเรื่องส่วนตัวของจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย หากลูกกุญแจที่โจทก์สูญหายจริง โจทก์มีหน้าที่ต้องแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบทันทีตามสัญญาแต่โจทก์ไม่ได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบ ทรัพย์สินของโจทก์ไม่ได้หายจริงตามฟ้อง คำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมเนื่องจากโจทก์ตั้งข้อหาว่าฝากทรัพย์สิน แต่พยานหลักฐานท้ายฟ้องและคำฟ้องเป็นเรื่องเช่าตู้নিরায় ข้อหาและข้ออ้างเป็นคนละเรื่องกันทำให้จำเลยไม่สามารถเข้าใจความประสงค์ของโจทก์ได้ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 4 ชำระเงินจำนวน 2,482,180 บาทแก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จ (แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 186,163 บาท) โดยจำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 500,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จด้วย และให้ยกฟ้องเกี่ยวกับจำเลยที่ 2

สำหรับคำขอที่ขอให้คืนทรัพย์สินนั้น ศาลวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเรื่องละเมิดไม่ใช่เรื่องฝากทรัพย์สิน และได้กำหนดค่าเสียหาย แล้วจึงไม่สั่งคืนทรัพย์สินอีก

โจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 4 ใช้เงินจำนวน 283,620 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2529 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบใช้เงิน 141,810 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2529 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นควรวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ทั้งสองก่อนปัญหาข้อแรก ตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองมีว่า จำเลยที่ 4 ลักทรัพย์ของโจทก์เป็นการกระทำให้ทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 หรือไม่เห็นว่าจำเลยที่ 1 เป็นธนาคารประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินอันเป็นธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 4 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 มีหน้าที่รับและจ่ายเงิน แต่การลักทรัพย์ที่อยู่ในตู้নিরภัยดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและมีใช้งานในหน้าที่ของจำเลยที่ 4 การที่จำเลยที่ 4 ลักทรัพย์ของโจทก์จึงมิใช่เป็นการกระทำให้ทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ดังที่โจทก์ทั้งสองฎีกา

ปัญหาข้อที่สามที่โจทก์ทั้งสองฎีกามีว่า สัญญาเช่าตู้নিরภัยเอกสารหมายเลข จ.6 เป็นสัญญาฝากทรัพย์สินหรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์ที่ 1 กับนางนิดาเช่าตู้নিরภัยจากจำเลยที่ 1 เพื่อใช้เป็นที่เก็บทรัพย์สินนั้น ทุกครั้งที่โจทก์ที่ 1 กับนางนidanำทรัพย์สินไปเก็บ โจทก์ที่ 1 กับนางนิดาไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เก็บให้แก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ก็มิได้มีส่วนรู้เห็นว่า โจทก์ที่ 1 กับนางนidanำทรัพย์สินอะไรไปเก็บไว้บ้าง เมื่อโจทก์ที่ 1

กับนางนิดาต้องการนำทรัพย์สินที่เก็บไว้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนกลับคืนก็ให้นำกลับมา
เอง โดยโจทก์ที่ 1 กับนางนิดาเพียงแต่ยื่นคำร้องขอให้จำเลยที่ 1 นำกุญแจต้นแบบ
ของธนาคารมาร่วมไขเปิดตู้নিরภัยด้วยเท่านั้น โดยจำเลยที่ 1 มิได้ทำการส่งมอบ
ทรัพย์สินแต่อย่างใด สัญญาเช่าตู้নিরภัยเอกสารหมายเลข จ.6 จึงมิใช่สัญญาฝากทรัพย์สิน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 657

ต่อไปจะได้วินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ซึ่งศาลชั้นต้นรับฎีกาเฉพาะใน
ข้อกฎหมาย ปัญหาข้อแรกมีว่า ฟ้องโจทก์ทั้งสองเคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ทั้ง
สองฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 กับนางนิดาเช่าตู้নিরภัยจากจำเลยที่ 1 เพื่อใช้เป็นที่พักทรัพย์สิน
แล้วจำเลยทั้งสองใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ดูแลกุญแจธนาคารให้ตีปดปล่อยให้จำเลยที่
4 นำกุญแจธนาคารไปไขตู้নিরภัยของโจทก์แล้วลักเอาทรัพย์สินที่เก็บไว้ไป ทำให้โจทก์
เสียหาย จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสอง คำฟ้องดังกล่าว
ชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับแล้ว ฟ้องโจทก์ทั้งสองจึงไม่เคลือบคลุม

ปัญหาข้อสุดท้ายมีว่า จำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 3 ในฐานะนายจ้าง
ด้วยหรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ 3 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 มีหน้าที่เก็บรักษากุญแจ
ต้นแบบของธนาคาร และมีหน้าที่นำกุญแจต้นแบบของธนาคารไปเปิดตู้নিরภัยร่วมกับ
ลูกค้าของธนาคารเมื่อข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฟังได้ว่าจำเลยที่
3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อปล่อยให้จำเลยที่ 4 นำกุญแจต้นแบบของ
ธนาคารไปเปิดตู้নিরภัยเองตามลำพัง เป็นเหตุให้จำเลยที่ 4 ถือโอกาสลักกุญแจของ
โจทก์ที่ 1 และนางนิดาไปเปิดตู้নিরภัยลักเอาทรัพย์สินมีค่าของโจทก์ที่ 1 และนางนิดา
ไปได้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ประมาทเลินเล่อในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1
ซึ่งเป็นนายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 3 ต่อโจทก์ทั้งสองด้วยและเนื่องจาก
โจทก์ที่ 1 กับนางนิดามีส่วนประมาททำให้เกิดความเสียหายคราวนี้ด้วย จึงเห็นควร
ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นจำนวนหนึ่งใน

สามของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด คิดเป็นเงิน 822,175.33 บาท สำหรับจำเลย
ที่ 4 นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 4 เป็นคนร้ายลักทรัพย์ของโจทก์ที่ 1 และนางนิ
ดาไปเสียเอง จำเลยที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสองเต็มจำนวน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 4 ใช้เงินจำนวน 2,466,526 บาทแก่โจทก์ทั้ง
สองพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2529 ไปจนกว่า
จะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 4 ใช้เงินจำนวน
822,175.33 บาทแก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่
3 ตุลาคม 2529 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 2

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตริเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ